



PUTUSAN
Nomor 1452 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOKSAN TOMO, S.Th., M.IP., bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Tualeka, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Ali Tualeka, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 4a, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **YOSEpus**, bertempat tinggal di Jalan Raya Weda Kobe, Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
2. **FENI SIGORO**, bertempat tinggal di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sodikin Teky, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sodikin Teky, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pertamina, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**, beralamat di Jalan Yefetu, Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025



Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Tergugat I,
II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan, meletakkan sita jaminan atas keseluruhan tanah dan bangunan yang merupakan objek sengketa dimaksud;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan bidang tanah secara yuridis seluas kurang lebih 1.137 m² (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan mempergunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Lelilef Sawai oleh Tergugat I adalah melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa/tanah sengketa adalah sah milik dari penggugat;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Lelilef Sawai atas nama Yosepus (Tergugat I), mengandung cacat hukum karenanya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memulihkan hak-hak Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar bahwa objek yang dikuasai Tergugat Rekonvensi seluas 1.137 m² adalah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Yosepus (Penggugat Rekonvensi);
3. Menyatakan benar bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan segerah atau dengan cara cicil perbulan Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai lunas. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah gugatan rekonvensi berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan keluar dari lokasi milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 26 atas nama Yosepus dan Surat Ukur Nomor 26/2002 tertanggal 31 Oktober 2022. Tanpa syarat apapun. Bila perlu dipaksa dengan menggunakan alat negara baik Kepolisian Republik Indonesia (Polres Halteng) maupun TNI (Kodim Halteng) jika Tergugat Rekonvensi tidak tunduk pada putusan *inkracht*;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka total kerugian materiil dan imateriil Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi mengosongkan seluruh objek sengketa berdasarkan Sertifikat Nomor 26/tahun 2002, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soasio telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sos, tanggal 16 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluas 1.137 m² adalah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Yosepus (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan keluar dari lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Yosepus (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) tersebut tanpa syarat apapun;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp29.215.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 54/PDT/2023/PT TTE, tanggal 16 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 16 November 2023, Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sos, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4302 K/Pdt/2024, tanggal 22 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yoksan Tomo, S.Th., M.IP., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4302 K/Pdt/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/2025/PN Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juni 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4302/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 54/PDT/2023/PT.TTE tanggal 16 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Soasio Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Sos tanggal 16 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yoksan Tomo adalah pemilik tanah yang sah;
3. Menyatakan tanah seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Norma Kebrob/ Jonatan Patapata sekarang milim Nahor Burnama'

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Manyongoka Kobrob sekarang milik Apsalom Kebrob'

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Manyongoka Kebrob, sekarang Jalan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Arnol Tiang Dua; adalah milik Yoksan Tomo;

4. Menyatakan bahwa Temohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Temohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II, masing – masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juni 2025 dan 17 Juli 2025 yang kesemuanya pada pokoknya mohon Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya tentang kepemilikannya atas objek sengketa;

Bahwa sebaliknya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Yosepus (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) tanggal 31 Oktober 2002 dan telah dibayar pajaknya, maka perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025



bangunan di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tepat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; dan dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : YOKSAN TOMO, S.Th., M.IP., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YOKSAN TOMO, S.Th., M.IP.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u> +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto., S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1452 PK/Pdt/2025